

Maria Voccia De Felice
Avvocato
Patrocinante in Cassazione
Salerno - Via G. Vicinanza n. 42 – 84123
tel. 089237255 mobile 335 6329269
mail: mvoccia@vocciaspa.com pec: mvocciaordsa@pec.giuffre.it

Giudice di Pace di RAGUSA
R.G. 1784/2025
Giudice dott. Salvatore MONTANTE
Ud. del 15.01.2026

Comparsa di costituzione e risposta

Per Il Comune di Santa Croce Camerina (C.F./P.Iva 00196160881)) con sede in Santa Croce Camerina (RG), Via Carmine n. 95 (97017) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, **Giuseppe Dimartino (C.F. DMRGPP82R19H163S)** rappresentato e difeso, in esecuzione della delibera di **GC n. 325 del 31.12.2025**, dall' avv. Maria Voccia De Felice (C.F. VCCMRA66M64G813U), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e su foglio separato, con domicilio in Salerno alla Via Vicinanza n. 42, fax. 0892581656.

Il suddetto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata mvocciaordsa@pec.giuffre.it;

contro

WIND TRE S.P.A., con Socio Unico - Direzione e Coordinamento di CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91 (20149) (c.f.: 02517580920 - p. i.v.a.: 13378520152), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Massimo Proto (c.f.: PRTMSM73B22H501N – p.e.c.: massimo.proto@legal.chiomenti.net), prof. Silvio Martuccelli (c.f.: MRTSLV68D19H501I – p.e.c.: silvio.martuccelli@legal.chiomenti.net) e Carlo Maria Martino (c.f.: MRTCLM94S21H501W – p.e.c.: carlo.martino@legal.chiomenti.net), con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC dei suddetti difensori.

*** * ***

Si premette

Il Comune di Santa Croce Camerina (di seguito anche solo Comune o PA o Ente) ha notificato, in data 31.03.2025, alla Wind Tre S.p.A. (di seguito anche solo WIND) l'avviso di accertamento n. 2 del 13 marzo 2025 (all. 1 di documenti) , per il pagamento della somma complessiva di **€ 7.192,00**, a titolo di Canone Unico

Patrimoniale dovuto per le occupazioni in via mediata, come disciplinato dal comma 831, **lett. b)**, dell'art. 1 della Legge 160/2019 e successive integrazioni e modificazioni, per gli anni 2021-2024.

Senonché, con ricorso in opposizione (che si produce - cfr. doc. 2) notificato al Comune in data 4.12.2025, unitamente al decreto di fissazione di udienza (all. 3), Wind ha impugnato il suddetto atto chiedendo che l'adito Giudice di Pace volesse: “

1. ***In linea cautelare***, *sospendere - se del caso previa convocazione delle parti – l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato;*

2. ***In linea principale***, *accertare e dichiarare:*

i) *che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è astrattamente esigibile con riferimento all'anno 2024 (retro, § 2), e che, di conseguenza, nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da Wind Tre al Comune di Santa Croce Camerina;*

ii) *che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile in relazione all'attività svolta nel Comune di Santa Croce Camerina da Wind Tre, soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico (retro, § 3) e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi e spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;*

iii) *per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di accertamento impugnato.*

Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”

A sostegno dell'opposizione WIND sostanzialmente eccepisce: 1) La generica illegittimità della pretesa in relazione all'art. 1, comma 831; 2) La carenza di presupposti e l'inammissibilità della pretesa relativa all'anno 2024; 3) L'insussistenza della soggettività passiva in capo a Wind per occupazioni in via diretta e/o mediata, contestando il metodo induttivo di accertamento; 4) Chiedendo, infine, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento.

Prima di entrare nel merito dei motivi per cui l'opposizione merita rigetto è opportuno anche riferire che l'emissione dell'accertamento, per cui è causa, è stata preceduta dall'avvio di una fase di contraddittorio da parte del Comune, **tramite la società Archivio Solution spa, all'uopo incaricata della specifica attività di supporto agli accertamenti (doc. 4 allegato).**

Ed infatti, con PEC del 20 gennaio 2025, la Wind è stata invitata a trasmettere le dichiarazioni delle utenze attive, per ogni anno oggetto di verifica, con la prova dei

versamenti del CUP, anticipando la necessità di dover ricorrere alla stima presuntiva in caso di mancata collaborazione dell'azienda.

A tale invito la Wind non ha replicato, costringendo, come previsto dalla norma, l'Ente a procedere all'Accertamento su stima induttiva, oggetto del presente giudizio.

* * *

Con il presente atto, quindi, si costituisce in giudizio il Comune di Santa Croce Camerica, come sopra rappresentato e difeso e, partitamente, contesta le domande, eccezioni e deduzioni avversarie delle quali chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

1) Sulla lamentata illegittimità dell'avviso di accertamento per supposta violazione dell'art. 1, comma 831, della L.n.160/2019, dell'art.5, comma 14 quinquies, del d.l.n.146/2021.

Con riferimento alla doglianza in epigrafe va, in primo luogo, evidenziato che la narrazione dei fatti e l'illustrazione della normativa, come *ex adverso* rappresentata, risulta capziosamente tesa a sottacere fatti e circostanze che, se conosciute nella loro completezza, determineranno il Giudicante a ben altre conclusioni e/o statuizioni rispetto a quelle invocate dalla ricorrente. Ed infatti, WIND Tre spa richiama una normativa oltre che non più attuale, anche recisamente disattesa dallo stesso Legislatore.

Questi i fatti e la normativa di riferimento.

Per meglio inquadrare la fattispecie portata all'attenzione del Giudice, si impone un breve *excursus* normativo in tema di legittimazione passiva, al fine di individuare il/i soggetto/i passivamente tenuti al pagamento del canone patrimoniale unico e ciò anche nell'ipotesi di uso in via mediato (che – per quanto appresso si dirà, comprende anche l'uso ritenuto da controparte “virtuale”) delle infrastrutture concessionate ad altro Operatore.

Ebbene, la legge n. 160/2019 ha previsto che, in sostituzione dei precedenti prelievi Tosap e Cosap, a partire dall'anno 2021 ogni Comune potesse e dovesse riscuotere attraverso il canone unico patrimoniale (d'ora in poi solo Cup) gli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico da parte dei singoli soggetti utilizzatori.

Parallelamente all'istituzione di tale nuovo strumento di riscossione, la nuova disciplina normativa ha recepito anche tutta la casistica relativa alle occupazioni permanenti, realizzate attraverso la posa sul territorio comunale di cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità tra cui, evidentemente, i servizi di telecomunicazione e trasferimento dati.

E ciò ha fatto fornendo un'interpretazione che ora possiamo qualificare definitiva dell'art. 1 comma 831 della predetta Legge.

Nella sua versione originale, infatti, l'art. 1 comma 831, della Legge 160/2019, aveva previsto che le società che fornivano servizi pubblici e titolari di concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico, attraverso cavi e condutture, dovessero versare il relativo canone all'Ente Pubblico in base al numero delle utenze che ivi transitavano, sommandole a quelle delle altre Aziende che, di fatto, usufruivano delle medesime infrastrutture.

Il titolare della concessione comunale avrebbe, poi, esercitato rivalsa sulle aziende che utilizzavano la stessa rete, per quanto complessivamente ed obbligatoriamente da esso anticipato al Comune anche in loro vece e favore.

Nella vigenza di tale normativa o, meglio, prassi applicativa (**poiché tale indirizzo normativo mai è entrato in vigore**), il soggetto chiamato a corrispondere il canone sarebbe stato esclusivamente Tim/Telecom s.p.a. o Open Fiber, o i soggetti concessionari all'uso del sottosuolo pubblico salvo, come anticipato, il loro diritto di rivalsa / regresso nei confronti degli altri utilizzatori tra cui, evidentemente, anche **WIND Tre spa, che pacificamente utilizza le reti altrui mediante collegamenti** VLAN (Virtual Local Area Network), NGA (Next Generation Access), VULA (Virtual Unbundled Local Access) e SLU (Sub Loop Unbundling); per chiarezza espositiva si evidenzia che con tali acronimi si indicano le modalità che gli operatori di rete hanno a disposizione per accedere alla rete dell'operatore concessionario Tim/Telecom s.p.a./Open Fiber, ex monopolista delle infrastrutture nazionali.

Ricordiamo, poi, che il Legislatore con il **comma 848 della Legge 178/2020** del **30.12.2020** ha apportato radicali modifiche, stravolgendola, alla disciplina riscrivendo il comma 831 ed **introducendo** il concetto della c.d. **soggettività passiva in via mediata** quale presupposto per l'applicazione della norma di cui, di seguito, si riporta la sintesi.

Ad oggi, quindi, il criterio informatore per la fattispecie in esame risulta il seguente: *“il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico **e dai** soggetti che occupano il suolo pubblico **anche in via mediata** attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria ...omissis...”.*

Evidenti le conseguenze: oltre al formale concessionario Tim/Telecom s.p.a./Open Fiber saranno tenuti al pagamento del canone anche tutti gli altri operatori telefonici i quali, sebbene non intestatari di concessione amministrativa alcuna, di fatto, utilizzano

le reti in virtù di accordi privati con la stessa Tim/Telecom s.p.a./Open Fiber al fine di erogare il servizio al proprio Cliente finale.

Si fa rilevare che: il principio cristallizzato nella nuova formulazione ed interpretazione dell'art. 1 comma 831 è stato mutuato da una risalente Circolare interpretativa del Mef pubblicata nell'anno 2009 (che si produce – doc 5) nella quale, per l'appunto, già veniva indicato il criterio per la corretta applicazione / imputazione del canone relativo all'utilizzo di suolo pubblico, in caso di plurimo e contemporaneo utilizzo delle condutture / infrastrutture, da parte dei vari operatori telefonici in conseguenza dell'avvenuta liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

Da subito, comunque, pare necessario evidenziare, contraddicendo quanto asserito da controparte a pagina 10 del ricorso, che la multipla e contestuale utilizzazione delle stesse reti, poste nel sottosuolo pubblico, da parte di più operatori, non ha di certo portato ad una duplicazione del prelievo in favore dei Comuni, anzi è proprio vero il contrario!

Ed infatti, fino a che vi era monopolio Tim/Telecom s.p.a. era la stessa Tim/Telecom s.p.a. a versare il canone per tutte le utenze attive nel territorio comunale; allorquando, invece, a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, con conseguente obbligatoria condivisione delle reti con gli altri operatori del settore (tra cui la WIND), il numero delle utenze riconducibili all'ex monopolista si è evidentemente e drasticamente ridotto.

Ad oggi, infatti, dai dati Agcom si rileva che le più importanti Compagnie operanti sul territorio nazionale detengono le seguenti quote di mercato: Tim/Telecom. s.p.a il 39,70% delle utenze del mercato nazionale, Vodafone s.p.a. il 15,9%, Vodafone s.p.a il 13,8% e Wind s.p.a. il 13,90% (cfr. osservatorio Agicom aggiornate al 2024 - doc. 6); le Compagnie minori si spartiscono le residue quote.

Tale equilibrio di mercato si riverbera, statisticamente, anche all'interno del Comune di Santa Croce Camerina dove, conseguentemente e parallelamente, si è rilevato uno speculare decremento delle entrate comunali proprio per la progressiva diminuzione delle utenze riconducibili all'ex monopolista **Tim/Telecom s.p.a. che versa, ora, solo la quota di sua esclusiva spettanza e non già l'intero del dovuto.**

Questa, dunque, la sintesi: con la prima versione del comma 831 sarebbe stato Tim/Telecom s.p.a. l'unico soggetto tenuto all'intero pagamento del canone unico, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti degli altri operatori che usufruivano delle sue infrastrutture; ed invece, **con la modifica apportata dal Legislatore in sede di Legge di bilancio 2021 è stato disposto che anche gli altri operatori che usufruiscono dei canali di trasmissione dati, di proprietà Tim/Telecom s.p.a., debbano versare il**

relativo canone (rapportato sempre al numero di utenze a loro riconducibili) considerandoli, quindi, soggetti passivi in via mediata del tributo.

Da qui l'incontestabile individuazione, da parte dell'Ente locale, in Wind Tre spa di uno dei soggetti passivamente tenuti al versamento del canone per cui è processo, per la parte legata ad occupazioni in via mediata tramite le infrastrutture di altri soggetti.

Ed invero, la norma richiamata da Wind (art.5, comma 14 *quinquies*, del d.l.n.146/2021), di *c.d. interpretazione autentica* del comma 831 (che vede soggetto passivo il solo soggetto titolare delle infrastrutture concessionate), successivamente introdotta dal Legislatore, riguarda altra e diversa fattispecie, ben distinta da quella oggi portata all'attenzione del Giudice.

Essa, infatti, è applicabile esclusivamente al caso in cui vi sia una netta separazione tra il soggetto proprietario delle infrastrutture ed il soggetto titolare del solo contratto di somministrazione del bene distribuito attraverso le medesime infrastrutture.

Per meglio rappresentare come la *c.d. interpretazione autentica*, dietro la quale Wind vorrebbe trincerarsi, sia applicabile a diversa casistica si richiama la normativa di cui all'art. 21 del D.lgs 23 Maggio 2000 n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale e la normativa di cui all'art. 1 del D.lgs 18 Giugno 2007 n. 73 convertita in legge n. 125 del 3 Agosto 2007, con la quale sono state disposte "misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

In tali tipi di distribuzione si assiste ad un netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, che si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società (per esempio Enel Distribuzione s.p.a.) ed una volta che sono "transitate" nell'infrastruttura concessionata di proprietà esclusiva di un soggetto, vengono solo commercializzate da altre società (come nel caso in esame da Enel Energia s.p.a. e/o altre società deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale.

Ma ciò non accade nel settore delle telecomunicazioni laddove il Legislatore non impone una separazione tra soggetto fornitore e soggetto che poi effettivamente vende il prodotto (come nel richiamato caso di gas od energia elettrica), ma anzi impone e normativamente incentiva la condivisione delle reti/infrastrutture e ciò anche in attuazione di precise direttive comunitarie.

Questa è la ragione per la quale il Legislatore ha appositamente previsto, per questa sola ipotesi di condivisione delle infrastrutture, il concetto applicativo di soggettività passiva mediata.

Con la conseguenza che la normativa di cui all'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, richiamata da Wind, è applicabile e/o riferibile esclusivamente ai casi in cui si deve attuare, per legge, una fisica separazione tra il soggetto titolare dell'infrastruttura ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene che, poi, distribuirà al cliente finale.

Ed infatti, con la novella dell'anno 2021 il Legislatore nuovamente intervenendo nella disciplina di cui al comma 831 ha chiarito che: *“il comma 831 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.*

MA questa è norma, come anticipato, valevole solo per i mercati di vendita/commercializzazione del gas e dell'energia elettrica e non già per il settore della telefonia e trasmissione dati nel quale, non solo per espressa volontà normativa nazionale ma anche per volontà comunitaria, deve esistere, come in effetti esiste, condivisione delle infrastrutture e delle reti.

Ed infatti, il legislatore al comma 831, con la norma interpretativa della lett. a), continua a prevedere che “... il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze...”

La norma, dunque, prevede due tipologie di occupazioni assoggettate al canone, quella diretta e quella mediata.

Del resto, è la stessa Wind nella narrativa del proprio atto (pagg. 12 e ss.) a descrivere le modalità operative di condivisione delle infrastrutture e le modalità tecnica di collegamento che prevede che l'operatore sia presente (non sul suolo pubblico ma esclusivamente nella centrale Tim con apposito kit di consegna. Attraverso tale modalità l'operatore (Wind Tre spa) affitta l'intera tratta che va dalla centrale (sede Pdl) alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta “a valle” della centrale (FTTC: Fiber to the Cabinet / FTTH: Fiber o the home). Il traffico generato dai clienti

viene consegnato all'operatore a livello di centrale, tramite un kit (accesso) dedicato all'operatore che ne ha fatto richiesta.

La natura stessa dell'infrastruttura vuole, quindi, una compresenza di più operatori che agiscono sulla/nella rete Tim/Telecom s.p.a. che utilizza, anch'essa, la rete insieme ai suoi competitors; ciò differentemente da quanto accade nel caso delle società proprietarie della rete di distribuzione del gas o dell'energia elettrica che non possono, per legge, direttamente vendere il prodotto agli utenti finali, dovendosi invece rivolgere ad altre società che effettuano (solo loro) la vendita, per commercializzare il prodotto veicolato nelle proprie infrastrutture (gas /energia elettrica).

Tale netta separazione tra soggetto distributore e soggetto venditore rende, effettivamente, agevole individuare il solo soggetto (quello titolare di concessione) tenuto al pagamento del canone unico; ciò, come anticipato, diversamente dal caso delle telecomunicazioni attesa la necessaria ed effettiva condivisione delle infrastrutture di Tim/Telecom s.p.a. con altri operatori che forniscono la propria clientela finale.

Conferma quanto fin qui rilevato la più recente giurisprudenza in materia nell'ambito delle telecomunicazioni, fra tante si richiama la sentenza resa dal Tribunale Piacenza n. 207 del 06.05.2025, nonché ancor più di recente dal TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1523 del 25.11.2025 ed ancora la sentenza del Tribunale di Treviso n. 240/2025 pubblicata il 20/02/2025 resa in appello.

Ebbene, il Tribunale Piacentino, rigettando l'opposizione di una nota compagnia telefonica, ha posto l'accento sul concetto di occupazione mediata e sulla *ratio* della norma di interpretazione autentica.

Si legge in sentenza:

“ 5. Con l'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo, per quanto qui rileva, che ..a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
6. La norma che ha introdotto la c.d. soggettività passiva mediata, letta alla luce dell'intervento di interpretazione autentica, va intesa nel senso che l'esclusione dalla debenza del canone non è generalizzata ma esclusivamente dedicata a quei settori in cui è prevista una separazione fra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, previsione riferibile a quei settori- come quelli del gas e dell'energia elettrica- in cui la

normativa di riferimento impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, lasciando per il resto inalterata l'originaria previsione.

7. Diversamente argomentando, infatti, non si capirebbe la ragione per cui il legislatore abbia inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla L.n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell'infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione ne fanno utilizzazione, accanto a quella di interpretazione autentica che invece riserva la soggettività passiva del canone al solo concessionario dell'infrastruttura.

8. La ratio della norma di interpretazione autentica, dunque, va ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.

9. Per il servizio di telefonia, come quello in esame, l'operatore telefonico non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale di TIM collegandovisi mediante i sistemi descritti nell'atto di citazione (cfr. pagg. 8,9 dove è descritto il tipo di connessione e le modalità di accesso alla rete come distribuzione BITSTREAM NGA e L'Operatore (Vodafone) "affitta" l'intera tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC).. sia nel caso di FTTC che di FTTH la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).)

10. **Pertanto nel criterio di materialità dell'uso dell'infrastruttura altrui deve intendersi incluso anche quello con modalità virtuale considerata l'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.**

11. Ne consegue, da tutto quanto precede, che Vodafone non possa essere considerata al pari di una mera società di commercializzazione di prodotti telefonici ma, diversamente, vada ritenuta un operatore telefonico che si avvale, nel caso di specie, in via mediata di infrastrutture del concessionario TIM, sì che la stessa rientra nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, così come modificato dalla L. n.178/2020, e deve essere ritenuto soggetto passivo ai fini del CUP". Tribunale Piacenza n. 207 del 06.05.2025.

Poi con recentissima decisione del **25.11.2025 il Tribunale di Bergamo** ha così precisato:

"La norma nel testo attualmente vigente dispone: "il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, **anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ...". Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità

(quale è quello delle telecomunicazioni di Vodafone spa), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediamente), occupano il suolo pubblico. **L'espressione "utilizzo materiale" va interpretata alla luce della volontà del legislatore come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad "una modificazione della realtà esterna"**. Invero il canone è imposto a tutti quei soggetti che si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. **E poiché è incontestato che Vodafone spa si avvale mediamente (o virtualmente che dir si voglia) della rete infrastrutturale di Tim/Telecom spa si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma e soggetto tenuto al pagamento (conforme sul punto Tribunale di Piacenza n. 207/2025; Tribunale Treviso n. 240/2025).** **TRIBUNALE DI BERGAMO n. 1523 del 25.11.2025**

Ed ancora, i giudici del tribunale trevigiano nel rigettare, ancora una volta, l'appello di una primaria compagnia telefonica, che insisteva nel ritenersi estranea alla soggettività passiva mediata in relazione alla fornitura del servizio di telecomunicazioni, ha così stauito: «Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione "utilizzo materiale" va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di "cavi propri" nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che X s.p.a., attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di Y, si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma». Tribunale di Treviso n. 240/2025 pubblicata il 20/02/2025 resa in appello

Quindi, i giudici, nel confermare l'applicazione della soggettività passiva in via mediata, hanno escluso il diverso criterio di calcolo contenuto nella norma di interpretazione autentica del comma 831, lett. a), cavalcata ad arte da diverse compagnie per considerarsi estranee all'obbligo di versamento, ma relativa ad una fattispecie differente.

Come detto, il concetto di "separazione", anche invocato da controparte, si applica a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (l'articolo 21 del Dlgs n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE

inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'articolo 1 del Dlgs n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.

Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono "transitati" nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale.

Oggi ed ai fini applicativi del Cup, discriminante risulta il fatto che vi sia imposizione o meno di legge circa la separazione tra soggetto titolare di concessione e società di vendita; nel primo caso sarà solo il concessionario dell'infrastruttura che dovrà versare il Cup, mentre nello specifico caso delle telecomunicazioni, per le quali, al contrario, vige l'obbligo di condivisione delle reti/infrastrutture, legittimati passivi, in via mediata, saranno anche gli altri operatori che di esse fruiscono a dover versare (oltre a Tim/Telecom s.p.a.) il Cup calcolato secondo il numero delle utenze attive di ciascuno di essi.

Ed ancora, è stato ormai chiarito che l'uso mediato ricomprende anche l'uso c.d. virtuale delle reti.

II) Sulla pretesa Carenza di presupposti e inammissibilità della pretesa per l'anno 2024.

Come detto in narrativa, prima dell'emissione dell'accertamento per cui è causa, l'Ente ha avviato una fase di contraddittorio con l'azienda, alla quale la Wind non ha dato riscontro alcuno, legittimando l'accertamento su stima, anche relativo al 2024, atteso che ad oggi la Wind non ha presentato alcuna dichiarazione.

Ed infatti, il canone andava pagato entro il 30 aprile dell'anno di imposizione (quindi entro il 30.04.2024), sulla base del numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

La norma è chiara al riguardo, il comma 831 si dispone: *"Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".*

Così che nel 2021, primo anno di applicazione CUP si è pagato il canone per l'anno 2021 sulla base delle utenze attive al 31/12/2020 e così via anno dopo anno.

Per esempio, il 30 aprile 2025 è scaduto il termine per versare il canone per il 2025.

Corretto quindi aver accertato il 2024 a marzo 2025. La scadenza era infatti già trascorsa il 30/04/2024.

Poi con riferimento alla quantificazione del canone, la mancata collaborazione della società ha legittimato la rilevazione statistica (pubblicata da fonti ufficiali AGCOM) delle utenze riconducibili ad un determinato operatore (oltre quella del titolare della concessione) per la liquidazione del tributo.

Si rileva, in ogni caso, che non v'è contestazione, in questa sede, da parte della WIND circa il numero di utenze sulle quali è stato calcolato l'importo del canone unico, anche perchè volume, come detto, calcolato da AGCOM nel suo rapporto annuale come esplicitato, anche, nel testo dell'avviso di accertamento a pagina 2 (doc. n. 6).

Peraltro, la PA aveva preventivamente richiesto a Wind i dati sulle utenze con nota del 20.01.2025, avviando un contraddittorio ignorato dall'odierna opponente che ha determinato l'emissione dell'accertamento su stima induttiva, diretta ed inevitabile conseguenza del comportamento omissivo della società.

È, infatti, principio consolidato, in materia di verifiche, che l'Amministrazione possa ricorrere a metodi di accertamento induttivo o presuntivo quando la dichiarazione del contribuente manchi e/o appaia incompleta, inattendibile o infedele, **tale metodologia comporta anche un'inversione dell'onere della prova a carico dell'azienda di telecomunicazioni, che dovrà ora, eventualmente, provare il differente numero esatto di utenze ad essa riconducibili per ogni anno di imposizione.**

3) Sulla pretesa mancanza di occupazione in via diretta e mediata da parte di Wind.

Come innanzi detto, la tesi difensiva di Wind si incentra sulla circostanza che la società oltre a non occupare direttamente non occuperebbe nemmeno in via mediata, legando il termine "mediata" ad un "utilizzo materiale" delle infrastrutture ed escludendo detto utilizzo da parte di Wind che, a detta di controparte, avverrebbe solo in maniera virtuale.

Ebbene, sul punto replicano in maniera più che esaustiva le sentenze già richiamate dove specificano che *"L'espressione "utilizzo materiale" va interpretata alla luce della volontà del legislatore come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad "una modificazione della realtà esterna". Invero il canone è imposto a tutti quei soggetti che si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che Vodafone spa si avvale mediamente (o virtualmente che dir si voglia) della rete infrastrutturale di*

Tim/Telecom spa si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma e soggetto tenuto al pagamento” Tribunale di Bergamo del 25.11.2025

4) SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta evidente l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

Manca il *fumus boni iuris*, stante la palese infondatezza in diritto di tutti i motivi di opposizione.

Manca, altresì, il *periculum in mora*, che comunque non è stato provato, non potendosi ritenere che il pagamento della somma richiesta possa arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile a una società delle dimensioni e della capacità economica di WIND TRE spa.

Pregiudizio, come detto, in ogni caso non dimostrato da controparte

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, **con espressa riserva di ogni integrazione, anche istruttoria che dovesse rendersi necessaria,**

conclude

affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

- 1) Accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 13.03.2025 emesso dal Comune di Santa Croce Camerina e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta da Wind Tre spa, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
- 2) In via graduata, rideterminare il Canone e la sanzione nella misura che risulterà a seguito dell'eventuale fase istruttoria sulla base delle prove offerte da Wind Tre spa, sul numero di utenze relative ad ogni annualità.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

CON CORTESE RICHIESTA DI VOLER DISPORRE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE CON COLLEGAMENTO DA REMOTO

Con riserva di ulteriore produzione documentale negli assegnandi termini processuali.

Si produce:

1. Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 13.03.2025
2. Ricorso in opposizione Wind Tre spa
3. Decreto fissazione di udienza
4. Incarico ad ArchiaVla Solution spa

5. Circolare Mef 1/DF del 20.01.2009
 6. Dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni Agcom 2024
 7. Richiesta dichiarazioni e versamenti alla Wind del 20.01.2025 e prova invio
 8. Delibera di Costituzione in Giudizio
 9. SENTENZA N. 1523-2025 TRIBUNALE DI BERGAMO
 10. Sentenza n. 908 2025 del 15.10.2025 del Tribunale di Bolzano
 11. Tribunale di Piacenza sentenza 350 del 16.07.2025 -appello WIND
 12. Tribunale Piacenza Sentenza 207 del 06.05.2025 - 1grado VODAFONE
- li 05.01.2026

Avv. Maria Voccia De Felice